

1500693-41.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007704/2019 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 3080211 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 136/19/337

- 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2007704 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500693-41.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500693-41.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007704/2019 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 3080211 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 136/19/337

- 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2007704 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 136/19/337 - 74º D.P.

PARADA TAIPAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR GONZAGA FERNANDES DE FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

JÚLIO CÉSAR GONZAGA FERNANDES DE FARIA, qualificado nos autos, está sendo processados como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, pois, segundo a denúncia, no dia 09 de janeiro de 2019, por volta das 9h00min, na Rua Padre Achilles Silvestre, altura do nº 130, Bairro Brasilândia, nesta Comarca, agindo em concurso e com mesma unidade de desígnios e propósitos com o adolescente Guilherme Nogueira da Silva Dias, trazia consigo, para fins de comércio, 03 (três) pinos de cocaína, com peso líquido de 1,3g; 14 (quatorze) pedras de crack, com peso líquido de 2,4g; 19 (dezenove) invólucros de TERAHIDROCANNABINOL, popularmente conhecido como maconha, com peso líquido de 35g, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, agindo em concurso e com mesma unidade de desígnios e propósitos com o adolescente Guilherme Nogueira da Silva Dias, ocultava, para entrega a consumo, 137 (cento e vinte e nove) invólucros de TERAHIDROCANNABINOL, popularmente conhecido como maconha, com peso líquido de 308,6g (trezentos e oito gramas e seis decigramas); 147 (cento e quarenta e sete) pendorfs de cocaína, com peso líquido total de 72,6g; 76 (setenta e seis) pedras de crack, com peso líquido de 14,9g; 13 (treze) invólucros de cocaína, com peso líquido de 9,3g (nove gramas e três decigramas), e 04 (quatro) invólucros de 25C-NB30Me (LSD), com peso líquido total de 0,7g (sete decigramas), substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva após realização da audiência de custódia (fls.55/60).

Posteriormente, concedeu-se a liberdade provisória em fls. 91/93.

Determinou-se a notificação do acusado via edital em fls. 137.

Foi apresentada defesa preliminar em fls. 150/152.

A denúncia foi recebida em fls. 153, sendo determinada a citação do réu.

Diante do paradeiro ignorado do acusado e citação por edital, determinou-se a suspensão do feito, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em fls. 167.

Em seguida, diante da notificação do acusado (fls.171), houve nova manifestação da defesa em fls. 175/176.

Determinou-se a continuidade do feito e a designação de audiência em fls. 185/186.

O réu foi devidamente citado.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado ao final.

Em debates orais, o representante do Ministério Público, discorrendo sobre a prova produzida reputou não comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnando pela improcedência da ação penal.

A Defesa reiterou as alegações ministeriais, requerendo a absolvição por ausência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Embora a materialidade do crime esteja evidenciada pelo laudo de constatação de fls. 27/31, auto de exibição e apreensão das drogas em fls. 32/33, pelo laudo de exame químico toxicológico realizado e juntado em fls. 199/203, o mesmo não se pode dizer quanto à autoria, ao cabo da instrução probatória.

De fato, como bem ressaltou a Representante do Ministério Público, o conjunto probatório coligido aos autos não aponta de maneira suficiente a autoria do acusado. A testemunha Wagner Arantes do Prado disse recordar-se vagamente dos fatos, em razão do tempo decorrido. Lembra-se que abordou dois indivíduos, com entorpecentes, mas não se lembra das quantidades e nem com quem estavam as substâncias. Não se lembra onde estavam acondicionadas as substâncias, e nem o que cada um dos indivíduos estava fazendo quando foi visualizado. Não se lembra se foi encontrado dinheiro. Salvo engano, foram encontradas drogas no sofá, em sacolas. Não viu os réus encostarem nas drogas.

Ao ser interrogado, o réu negou a acusação. Disse que sua mãe havia deixado R\$ 200,00 com ele naquele dia, ao sair para trabalhar. O réu foi até a padaria, comprou pão com parte do dinheiro e, na volta, sentou com Guilherme na mesa próxima da padaria, para conversar. Quando a polícia chegou, viu Guilherme jogar um estojo no chão, nesse instante o réu colocou o pão na mesa, seguindo-se a abordagem policial. Os policiais vasculharam o local, mas não viu o instante em que encontraram drogas, viu apenas na delegacia. Ganha R\$ 1700,00 como ajudante de eletricitista. Completou o segundo grau. Nunca foi preso ou processado antes. Como visto, e nos termos bem apontados pela representante ministerial, a prova

produzida é por demais frágil e insuficiente para revelar a autoria do delito. Embora tenha sido comprovado nos autos que efetivamente ocorreu um delito de tráfico de entorpecentes, certo é que não foi demonstrado de maneira cabal que tais entorpecentes estivessem sendo armazenados pelo réu.

Na hipótese, a única testemunha ouvida prestou depoimento insuficiente para incriminar o réu, sequer se lembrando especificamente se os entorpecentes estavam com ele ou com o adolescente, ou mesmo a quantidade de substâncias, ainda que aproximada. Acrescente-se que o policial ouvido expressamente afirmou não ter visualizado o réu tocando nas substâncias que estavam no sofá, tornando duvidosa a autoria delitiva. Nesse passo, fragilizada a prova acusatória, a versão exculpatória do réu há de ser prestigiada.

Assim, ante a insuficiência probatória, a absolvição do acusado é medida que se impõe, vez que a dúvida deve militar em favor dele.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, a fim de ABSOLVER o réu JÚLIO CÉSAR GONZAGA FERNANDES DE FARIA da imputação que lhe é feita nestes autos, com fundamento no artigo 386, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA